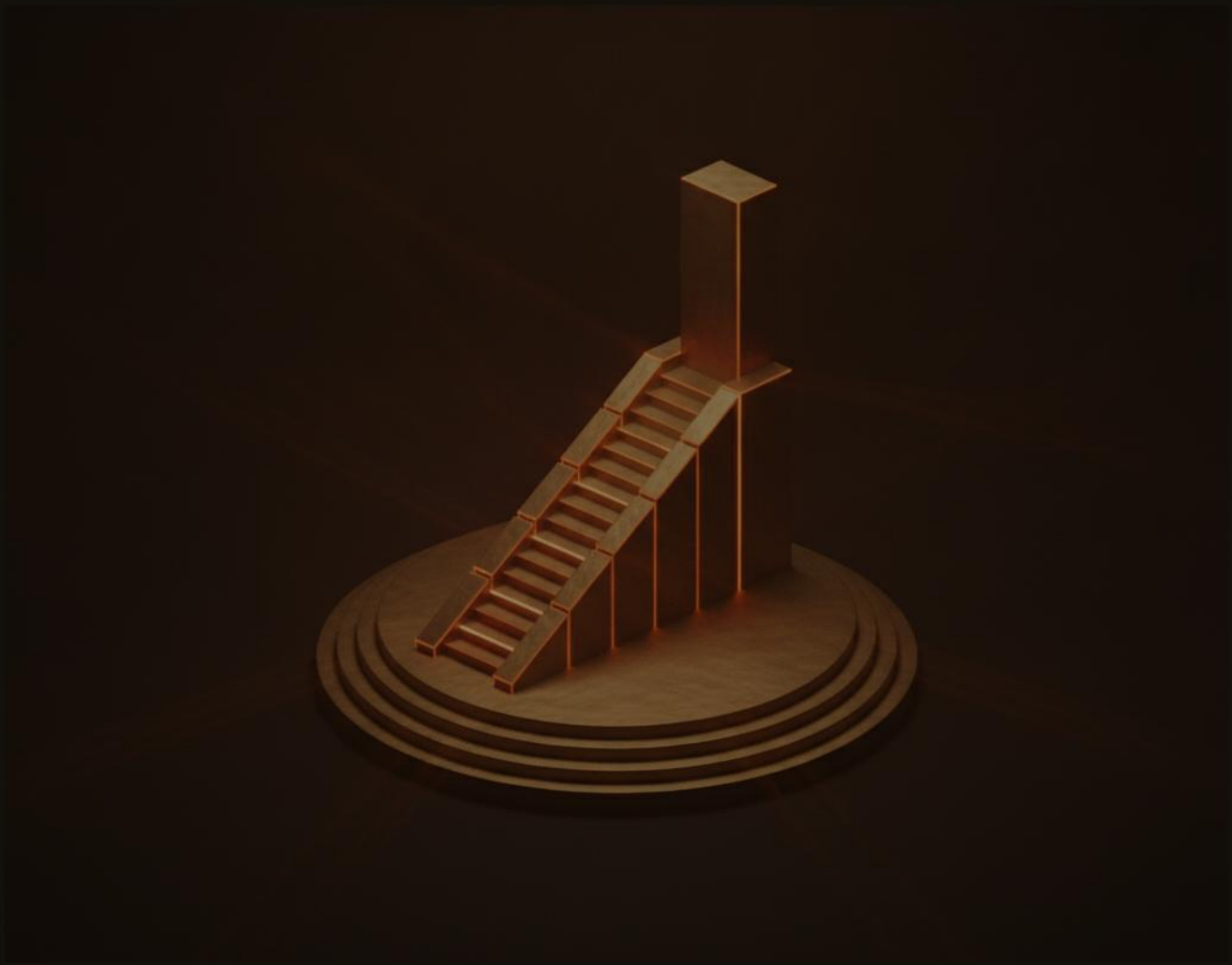
MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

# GUIA PRÁTICO DE COMPRA IMOBILIÁRIA EM SANTA CATARINA

O passo a passo documental e tributário para quem planeja adquirir imóvel no litoral catarinense.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

## CONFERÊNCIA JURÍDICA DA MATRÍCULA

A certidão de inteiro teor com negativa de ônus e ações reais e reipersecutórias é o ponto de partida de qualquer transação segura. Esse documento expõe todo o histórico de alienações, registros de hipotecas, penhoras e indisponibilidades judiciais cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A validade jurídica da certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis é de trinta dias corridos a partir da expedição.

A leitura técnica exige confrontar a realidade física do imóvel com as averbações constantes na folha registral. Se uma casa foi edificada no terreno, o habite-se precisa estar formalmente averbado perante o cartório competente. Imóveis com construções não averbadas impedem a contratação de crédito imobiliário bancário e costumam gerar custos tributários retroativos ao comprador desatento.

## CUSTOS CARTORÁRIOS E TRIBUTÁRIOS

O planejamento financeiro de uma compra em Santa Catarina precisa incluir o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, cobrado pelo município onde a propriedade está localizada. Esse tributo incide sobre o valor venal de referência ou o valor pactuado na transação, prevalecendo a quantia mais alta apurada pela fiscalização. Em Florianópolis, a regularização da guia tributária é condição prévia para a lavratura da escritura ou para a prenotação do título no registro imobiliário.

Pelo artigo 108 do Código Civil, negócios imobiliários com valor superior a trinta salários mínimos, correspondentes a 48.630 reais com base no salário mínimo nacional de 1.621 reais, exigem obrigatoriamente escritura pública. Os emolumentos em Santa Catarina seguem a tabela expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com acréscimo do Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Acima da última faixa prevista na tabela estadual, incide uma cobrança adicional por degrau a cada cinquenta mil reais do valor do imóvel.

Depois de lavrada a escritura, o traslado segue para o cartório de registro de imóveis para protocolo e prenotação formal. O protocolo da prenotação assegura a prioridade registral pelo prazo legal de trinta dias corridos, enquanto a serventia tem até dez dias úteis para analisar os requisitos formais do título. A transmissão do direito real sobre a propriedade só se completa de fato quando o ato de registro é averbado na matrícula.

## LOTEAMENTOS VERSUS CONDOMÍNIOS FECHADOS

No Sul da Ilha de Florianópolis, a diferença estrutural entre loteamento e condomínio fechado dita tanto a gestão interna quanto a extensão dos direitos de propriedade. Loteamentos urbanos, submetidos à Lei 6.766 de 1979, dividem o solo em parcelas autônomas, enquanto o leito das vias e os espaços livres mantêm natureza de bem público. Mesmo quando existe portaria com controle de acesso autorizada pelo município, a manutenção dos serviços de conservação é passível de questionamento caso os moradores não estejam associados.

Nos condomínios edilícios horizontais de casas, constituídos conforme o Código Civil e a Lei 4.591 de 1964, ruas internas e áreas sociais pertencem exclusivamente aos coproprietários em frações ideais. Esse modelo oferece base legal sólida para a exigibilidade das cotas condominiais e para o controle restrito de portaria. A análise prévia da convenção de condomínio arquivada no registro imobiliário permite conhecer as limitações de projeto e a rotina do local.

## DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DO VENDEDOR

A análise documental preventiva deve abranger certidões fiscais e judiciais de todos os proprietários registrados e de seus cônjuges. É necessário solicitar certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais, além da certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho. Devem ser expedidas também certidões de distribuição de ações cíveis, fiscais e de falências das Justiças Estadual e Federal nos domicílios onde o vendedor residiu nos últimos anos.

A finalidade dessa checagem é constatar se existem dívidas ou litígios em curso que possam recair sobre o patrimônio e invalidar a alienação no futuro. No caso de alienante pessoa jurídica, como construtoras e incorporadoras, torna-se indispensável analisar o contrato social consolidado para checar os poderes estatutários de disposição patrimonial. Também cabe averiguar a regularidade fiscal perante o INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para resguardar a validade da transação.

---

Se você tem dúvidas sobre a documentação de um imóvel específico no Campeche ou no Rio Tavares, envie uma mensagem com o caso para conversarmos.